



미래를 밝히는 눈,
동행의 발걸음, 감사실

특정감사

「회사 위신 실추」 특정감사 결과보고서

2026. 3.



한국전력기술

목 차

I | 감사실시 개요 1

1. 감사 배경 및 목적 1
2. 감사 중점사항 및 대상 2
3. 감사 기간 및 인원 3
4. 감사 실시 과정 4

II | 감사 대상 현황 5

1. 사건 개요 5
2. 사건 관련 주요 진술 8
3. 감사결과 확인된 사실관계 9

III | 감사 결과 12

1. 감사 결과 총평 12
2. 지적사항 총괄 13
3. 주요 문제점 13

IV | 처분요구사항 일람표 14

V | 감사결과 처분요구서 14

VI | 참고사항 15

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- (신고 접수) 감사실은 2025. 12. 11. ☆(이하 “발주처”) 감사실로부터 우선으로 ‘★ 용역’ 과 관련한 준공 서류 중 세금계산서가 변조되어 제출되었다는 신고를 접수하였다.
- (사실관계 확인) 이에 따라 담당부서를 대상으로 사실관계를 확인한 결과, 2025. 12. 9. ○ 담당자인 ◎이 해당 용역 준공 서류의 준비 및 제출 과정에서, 외부 공급자인 인쇄업체로부터 받은 세금계산서 금액을 임의로 변조한 후 이를 그대로 발주처에 인쇄비 증빙자료로 제출하여 준공금을 청구하였음이 확인되었다.
- (문서 변조 및 행사) 본 건은 공적 증빙자료로서의 성격을 갖는 세금계산서를 무단으로 수정하고 이를 발주처에 제출한 행위로서 「형법」 및 회사 「임직원윤리행동강령」 등에서 명백히 금지되는 문서 변조 및 행사에 해당한다.
- (감사의 목적) 이에 감사실은 기업 간 거래에서 신뢰를 해치는 세금계산서 변조 행위에 대하여 구체적 경위와 책임 소재를 명확히 파악하고, 관련자에 대한 적절한 신분상 조치는 물론, 제도적·행정적 개선 방안을 마련하여 유사 사례의 재발을 방지하고, 조직 내 준법의식 및 윤리의식을 제고함으로써 기관의 신뢰성과 투명성을 강화하는 것을 목적으로 한다.

2. 감사 중점사항 및 대상

☐ 감사 중점사항

중점사항	주요내용
세금계산서 변조 행위 발생 경위 및 책임소재, 재발방지 방안 등	○ 세금계산서 변조 행위에 대한 구체적 경위 및 책임소재 파악
	○ 준법·윤리의식 제고 및 유사사례 재발 방지 방안 도출

☐ 감사 대상자 및 참고인

○ 당사자

① ■ ㄴ 직급 ◎(A, ○ 담당자)

○ 참고인

① ♥ ㄱ 직급 ▲(B, ● 책임자)

② ■ ㄴ 직급 △(C, ○ 책임자)

☐ 대상 기간 : 2025. 12. 1. ~ 2025. 12. 31.

3. 감사 기간 및 인원

□ 감사 기간 : 2026. 2. 4.(수) ~ 2. 10.(화) / 실 감사일 5일

□ 주요 일정(안)

계획		실적		주요 내용	비고
1. 28.(수)		1. 28.(수)		감사계획 승인	
1. 28.(수)		1. 28.(수)		감사 실시 통보	감사 예정일 7일 전까지
2. 2.(월)		1. 29.(목)		감사계획 공감시스템 등록	감사 시작일 이전
2. 4.(수)	2. 10.(화)	2. 4.(수)	2. 10.(화)	감사 실시	실 감사일 5일
3. 18.(수)	3. 20.(금)	3. 16.(월)		감사절차심의관 검토	감사품질 향상, 객관성 확보
3. 24.(화)		3. 19.(목)		감사심의위원회	감사 결과 심의
3. 27.(금)		3. 24.(화)		감사 결과 보고 및 통보	감사 종료 후 50일 이내
4. 3.(금)		4. 3.(금)(예정)		감사 결과 공감시스템 등록	감사 종료 후 60일 이내
4. 10.(수)		4. 7.(화)(예정)		감사 결과 공개	감사 결과 보고 후 14일 이내

□ 감사 인원 투입 내역

구분	감사인	주요 경력/자격	업무 분담	투입일수
반장	♠	(생 략)	· 감사 총괄, 감사 방법 결정 및 협조 · 당사자 대인 조사 및 문답 실시	4
반원	♣		· 사실관계 조사 및 증거 수집 · 당사자 대인 조사 및 문답 실시	4
	♣		· 사실관계 조사 및 증거 수집 · 당사자 대인 조사 및 문답 실시	4
	♣		· 사실관계 조사 및 증거 수집 · 당사자 대인 조사 및 문답 실시	4
계				16

* 감사 중점사항 및 감사인 주요 경력을 고려하여 업무 분담

4. 감사 실시 과정

- (발주처로부터 신고 접수) 감사실은 2025. 12. 11. 발주처 감사실로부터 ‘★ 용역’의 준공 증빙자료로 변조된 세금계산서가 제출되었다는 신고를 접수하였다.
- (경위서 및 증빙자료 수신) 이에 감사인은 감사 대상부서에 신고 내용에 대해 보고하도록 조치하였으며, 사건 당사자가 보고한 경위서를 통해 변조 사실을 확인하였다. 감사인은 변조 사실 확인 후 사건 당사자가 제출한 증빙자료를 검토하였으며, 사건 당사자가 변조한 세금계산서 제출 후 세금계산서 취소 및 재발행을 통해 발주처에 세금계산서를 다시 제출한 것을 확인하였다.
- (감사계획 승인 및 실시 통보) 감사인은 사건 당사자가 제출한 증빙자료를 검토하였으며, 2026. 1. 28. 본 감사 실시계획 승인 후 사실관계의 보존과 조직의 대외 신뢰도 회복을 위해 2026. 1. 28. 감사 개시와 동시에 감사 대상부서에 감사 실시를 통보하였다.
- (실지감사) 2026. 2. 4.부터 2026. 2. 10.까지 5일간 감사 인원 4명을 투입하여 실지감사를 실시하였으며, 사건 당사자의 요청 및 개인 건강상태를 고려하여 대면 조사가 아닌 질문서와 답변서를 통한 비대면 조사를 진행하였다. 참고인들의 경우 문답조사를 통해 사실관계를 파악하였다.
- (감사결과 처리) 감사실은 감사품질 향상 및 감사결과의 객관성 확보를 위하여 감사절차심의관의 검토 절차를 진행하였으며, 감사심의위원회를 통해 감사결과 및 처분요구의 적정성에 대하여 심의하였다.

Ⅱ. 감사 대상 현황

1. 사건 개요

가. 사건 당사자 및 관련자

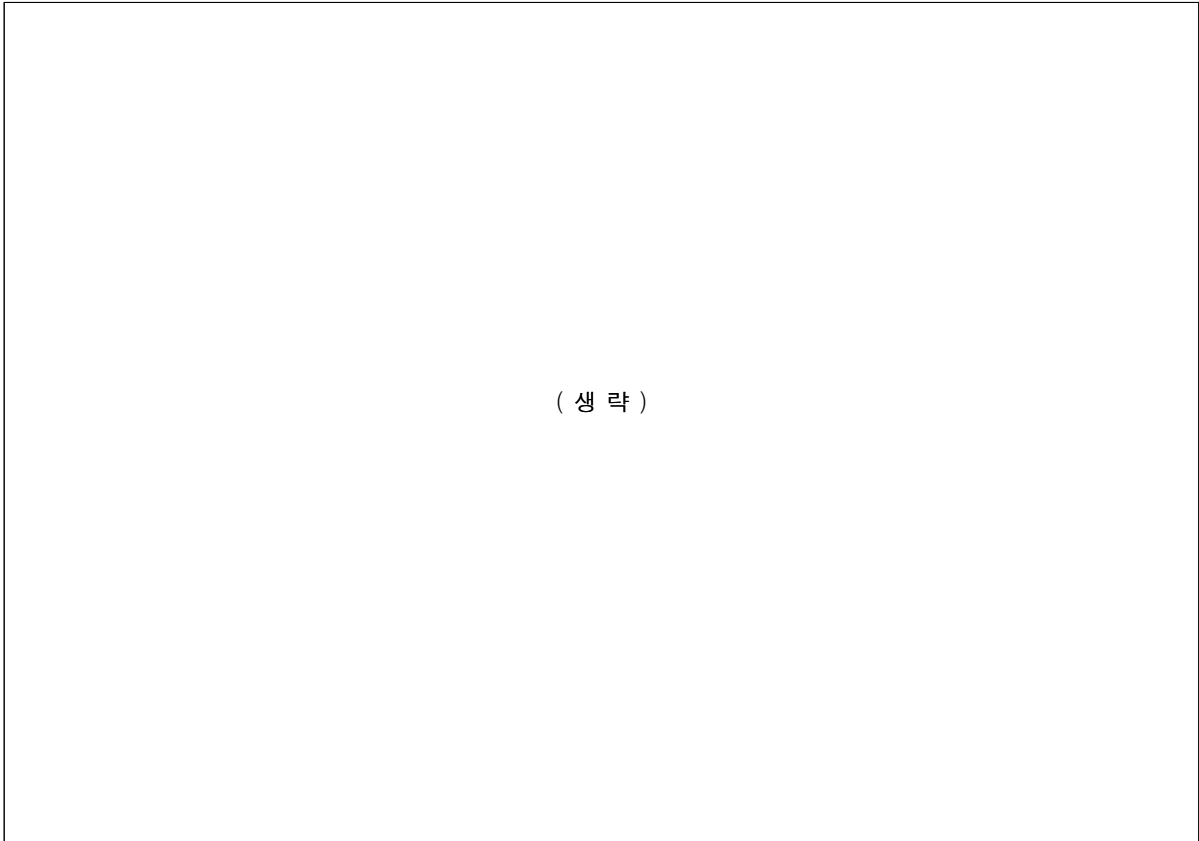
◎은 ■로 전보 발령 받았으며, □ ♡로 파견 발령받아 현재까지 근무하고 있다. 또한 ★ 용역의 ○ 업무를 수행하고 있다.

△는 ■로 전보 발령 받았으며, □ ♡로 파견 발령받아 현재까지 근무하고 있다. 또한 ★ 용역의 ○책임자 업무를 수행하고 있다.

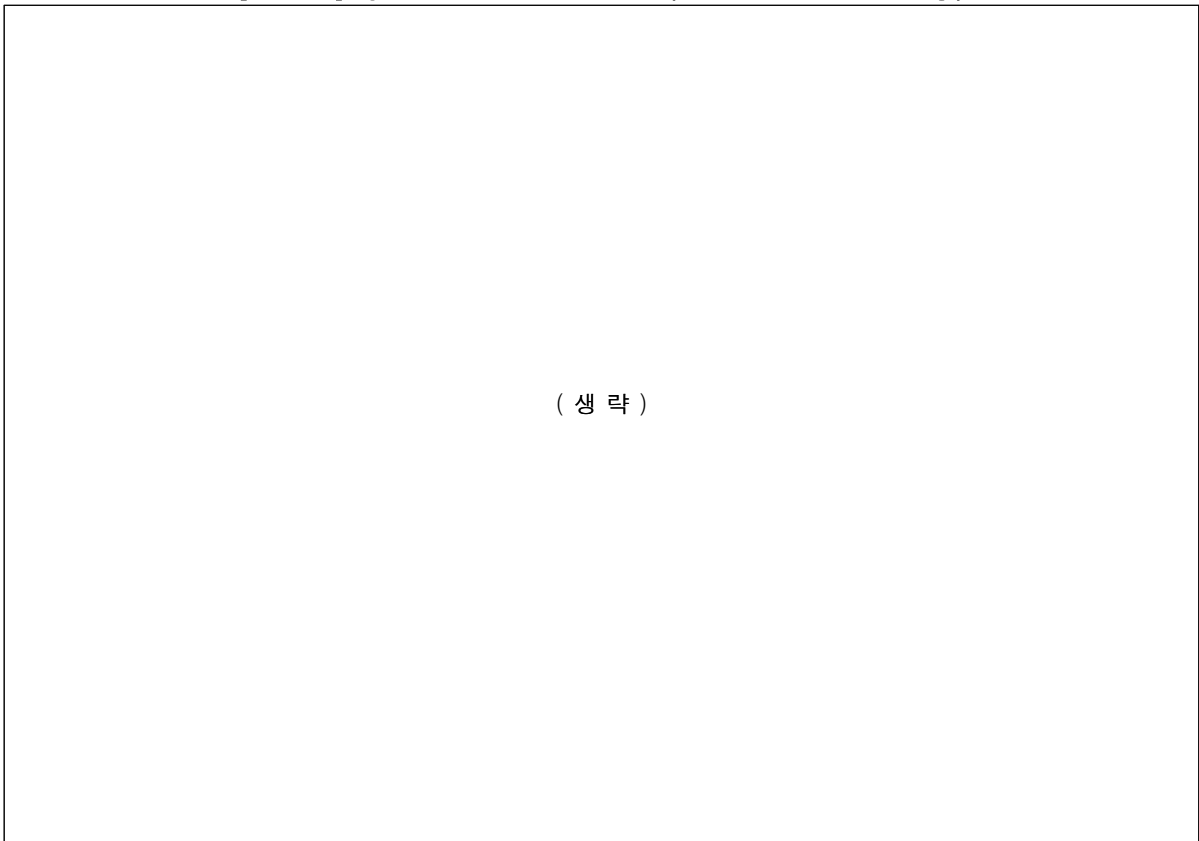
나. 변조 내용

◎은 2025. 12. 9. 12시 43분 발주처 담당자 ◇에게 이메일을 통해 금액을 변조한 인쇄비 세금계산서 파일을 증빙자료로 제출하였다. 인쇄업체는 [그림 1]과 같이 ◎에게 인쇄비 세금계산서를 전달하였으며, ◎이 변조한 내용은 [그림 2]와 같다.

[그림 1] 인쇄업체가 ◎에게 전달한 세금계산서



[그림 2] ◎이 변조한 세금계산서 (변조 부분 노란색 마킹)



다. 사건 진행 경과

◎은 담당자 ◆, ◇에게 이메일을 통한 자료 제출 과정에서 인쇄비 세
금계산서를 변조하였으며, 진행 경과는 아래 [표 2]와 같다.

[표 1] 세금계산서 및 증빙자료 금액

(생 략)

[표 2] 진행 경과

(생 략)

[그림 3] ◎의 세금계산서 및 증빙자료 제출 순서

(생 략)

2. 사건 관련 주요 진술

◎은 답변서를 통해 인쇄비 세금계산서의 변조 사실에 대해 인정하였다. 변조한 사유에 대해서는 변조하여 제출한 후에 정식으로 세금계산서를 발행하면 괜찮을 것이라 판단했다고 설명하였다. 또한 준공 처리 시점이 발주처의 인사이동 시기와 맞물려 여러 차례 긴급한 요청이 있었고 발주처의 요청을 거절하기 어려운 입장에서 업무를 수행하여 시간적 압박을 많이 느끼고 있었다고 답변하였다. ◎은 평소 ㉠으로 인한 ㉡이 있었고 시간적 압박까지 더해져, 요청 기한에 맞춰 제출하지 못하면 모든 책임이 본인의 탓이 될 것 같은 느낌을 받았다고 설명하였다.

△는 변조된 세금계산서를 포함한 ◎이 제출한 모든 메일과 그에 따른 준공계 자료를 검토하였지만, ○책임자로서 담당자인 ◎을 믿었기 때문에 세금계산서를 변조했을 것이라 미처 생각하지 못했다고 설명하였다. 또한 사전에 인쇄비 세금계산서 변조에 대해 아무런 설명을 하지 않았으며, 발주처 담당자와 준공금에 대한 이견이 있다는 보고는 받았으나 ◎이 잘 협의할 것이라 생각했다고 답변하였다.

3. 감사결과 확인된 사실관계

◎은 ◇에게 인쇄비에 대한 증빙자료로 인쇄 주문내역을 제출하였다. 이에 ◆는 ◎과 통화에서 인쇄비 세금계산서 제출을 요청하였고 ◎은 ◇에게 인쇄비 금액이 확정된 상태는 아니며 인쇄업체에 확인 후 제출하겠다고 답변하였다. 이후 ◎은 ◆와 ◇에게 이메일을 통해 인쇄비 세금계산서를 제출하였고, ◇은 ◎에게 제출한 인쇄비 세금계산서에 대한 금액 수정을 요청하였다.

◎은 인쇄업체에 세금계산서의 취소 및 재발행을 요청하지 않고 [그림 4]과 같이 요청받은 금액을 한글 프로그램에서 비슷한 폰트로 작성한 후 [그림 5]의 스크린샷 기능을 이용하여 캡처하였다. 이후 [그림 6]와 같이 기존 발행한 세금계산서 PDF 파일의 금액 부분에 붙여넣기하여 [그림 7]과 같이 PDF 파일로 인쇄하는 방식으로 세금계산서를 변조하였다. 이후 ◇에게 이메일을 통해 변조한 파일을 준공 증빙자료로 제출하였다.

이 과정에서 ◎은 세금계산서 발급의 법적 의무를 위반한 채, 사업자 간 공급 사실을 왜곡하는 행위를 저질렀으며, 변조한 세금계산서를 발주처 담당자에게 제출함으로써 회계정보의 신뢰성과 정확성을 심각하게 훼손하였다.

[그림 4] 요청받은 금액을 한글 프로그램에서 비슷한 폰트로 작성한 화면

(생 략)

[그림 5] 스크린샷 기능을 이용하여 캡처한 화면

(생 략)

[그림 6] 캡처한 금액을 세금계산서 PDF 파일에 붙여넣기 한 화면

(생 략)

[그림 7] 한글 프로그램의 인쇄 화면에서 PDF 파일로 출력

(생 략)

Ⅲ. 감사 결과

1. 감사 결과 총평

- (감사배경) 2025. 12. 11. 발주처 감사실로부터 ‘★ 용역’ 과 관련한 준공 서류 중 세금계산서가 변조되어 제출되었다는 신고 내용을 접수하였다.
- (감사목적) 이에 감사실은 신고 내용에 대한 사실관계를 확인하고 「형법」 상 명백한 위법 행위에 해당하는 문서 위변조에 대한 책임소재를 규명하고 직원 개인의 부적절한 행위로 인해 회사의 위신과 명예를 실추하게 된 것에 대한 경각심을 높여 조직 내 준법의식 및 윤리의식을 제고함으로써 기관의 신뢰성과 투명성을 강화하기 위해 이번 감사를 실시하였다.
- (감사과정) 발주처 감사실의 신고 접수 이후 사실관계 파악 중 사태의 심각성을 인지하고 특정감사로 전환하였다. 사건 당사자인 ◎으로부터 답변서, 담당자와의 통화 녹취록 및 문자메시지, 이메일 송수신 내역 등의 감사증거를 확보하고 ●책임자 ▲, ○책임자 △와 참고인 문답조사를 실시하여 사실관계를 확정하였다.
- (감사결과) ◎은 준공 서류를 제출하는 과정에서 인쇄업체가 발행한 세금계산서의 금액을 변조하였다. 이러한 행위는 「형법」 제231조(사문서등의 위조·변조) 및 동 법 제234조(위조사문서등의 행사)에 해당하며, 「임직원윤리행동강령」 제19조(정당하고 투명한 정보의 획득 및 관리)를 위반하였고 「내부회계관리규정」 제21조(관련 규정 위반의 조치 등), 「취업규칙」 제9조(금지 사항)에 해당하는 것으로 동 규정 제56조(징계)의 징계사

유에 해당된다. 다만, ㉠의 세금계산서 변조 행위가 회사에 끼친 재무적 손해가 없고 변조 금액이 40,296원으로 소액이며 개인 영득 목적의 행위가 아니었던 점과 평소 ㉠으로 인한 ㉡이 있었으며 시간적 압박을 느끼는 상황에서 판단력을 저하시킬 위험이 높았던 점을 고려하여 신분상 조치를 요구하였다.

2. 지적사항 총괄

□ 감사 결과, 아래 [표 3]와 같이 신분상 처분을 포함하여 총 3건의 지적사항을 관련 부서에 처분요구하였다.

[표 3] 감사 결과 지적사항 현황

(단위: 건, 명)

합계		징계 (인원)	경고·주의 (인원)	개선	권고	통보	모범사례
건수	인원						
3	2	1 (1)	1 (1)	-	-	1	-

3. 주요 문제점

① 문서 변조 및 행사로 인한 회사 위신 실추 【징계】 , 【경고】 , 【통보】

IV. 처분요구사항 일람표

번호	조치부서 (대상자)	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정 조치	신분 조치		
1	◆처 (L 직급 ◎)	문서 변조 및 행사로 인한 회사 위신 실추	징계	-	1	2개월	☞ 외 3명
2	◆처 (L 직급 △)	문서 변조 및 행사로 인한 회사 위신 실추	경고	-	-		
3	●실 (●실장)	문서 변조 및 행사로 인한 회사 위신 실추	통보	-	-		

V. 감사결과 처분요구서 (별첨1 참조)

VI. 참고사항

1. 징계양정에 고려할 사항 [ㄴ 직급 ○]

가. 감사대상자 최근 3년간 근무 성적

구 분	2022년	2023년		2024년		2025년	3년 평균
	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	
(생 략)							

※ (생 략)

나. 감사대상자 포상 및 징계 현황

☐ 포상 현황: (생 략)

☐ 징계 현황: (생 략)

2. 징계양정 요구기준

□ 「징계양정 요구에 관한 지침」

조항	내용
제3조 (징계양정 요구기준)	② 징계혐의자의 직상위, 차상위자 및 차차상위자(이하 '감독자'라 한다)의 관리·감독 책임에 대한 징계양정 요구기준은 별표4와 같다. ⑦ 다음 각 호의 1에 해당하는 비위 및 부조리행위에 대하여는 징계양정을 엄격하게 적용하되, 제1호부터 제8호까지의 동일 유형 비위행위로 3회 이상 징계를 받는 직원에 대하여는 징계양정을 해임으로 요구할 수 있다. 9. 직권 또는 직무를 이용한 부당행위 등으로 회사 명예를 훼손한 행위

□ 「징계양정 요구에 관한 지침」 별표1. 징계양정 요구기준

징 계 사 유	비위 의도 및 고의, 과실	징계양정기준	요구수준
(생 략)			

□ 「징계양정 요구에 관한 지침」 별표4. 관리·감독 책임에 대한 징계양정 요구기준

징 계 사 유	비위행위자 (당사자)	직상위자	차상위자	차차상위자
(생 략)				

3. 유사 사례

문서번호	주요 내용	처분요구
(생 략)		

별첨

(생 략)

상 임 감 사

징 계, 경 고, 통 보

제 목 문서 변조 및 행사에 따른 회사 위신 실추

조 치 부 서 ◇처, ●실

내 용

1. 사건 개요

회사는 ☆으로부터 ‘★ 용역’을 수주하였으며, 약 5개월간 사업을 수행하여 실준공을 완료하고 세금계산서를 발행하여 준공금을 수령하였다.

□ ■ ▣ ㄴ직급 △(이하 “△”)와 ㄴ직급 ◎(이하 “◎”)은 각각 ★ 용역의 ○책임자 업무와 ○ 업무를 수행하고 있다.

한편, 2025. 12. 11. 발주처인 ☆ 감사실은 유선 연락을 통해 감사실에 ★ 용역과 관련한 준공 서류 중 세금계산서가 변조되어 제출되었다고 신고하였다.

2. 관계 법령·규정 및 판단 기준

가. 문서 변조 관련

「부가가치세법」 제32조(세금계산서 등) 제1항은 사업자가 재화 또는 용역을 공급하는 경우에는 세금계산서를 공급을 받는 자에게 발급하여야 한다고 명시하고 있다.

세금계산서는 「부가가치세법」, 「형법」에 따라 재화 또는 용역을 공급하

였음을 증명하는 사실증명에 관한 문서로서 사문서에 해당하며, 「형법」 제231조(사문서등의 위조·변조)에서는 행사할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다. 또한 동 법 제234조(위조사문서등의 행사)에서는 제231조의 죄에 의하여 만들어진 문서, 도화 또는 전자기록 등 특수매체기록을 행사한 자는 그 각 죄에 정한 형에 처함으로써 관련 행위를 엄중히 다루고 있다.

회사 「임직원윤리행동강령」 제19조(정당하고 투명한 정보의 획득 및 관리)에서는 임직원은 모든 정보를 정당한 방법으로 입수하여 정확하게 기록 보고하여야 하며 특정 개인이나 단체의 이익을 위하여 정보를 조작하거나 멸실하여서는 아니 된다고 규정하고 있다.

또한 회사 「내부회계관리규정시행세칙」 제3조(용어의 정의)는 재무제표와 이를 구성하는 회계처리의 기초가 되는 거래에 관한 정보를 회계정보로 정의하고 있으며, 「내부회계관리규정」 제21조(관련 규정 위반의 조치 등)는 회계정보를 위조, 변조, 훼손 및 파기하는 경우 「상벌규정」에서 정한 바에 따라 조치하도록 하고 있다.

한편, 「취업규칙」 제9조(금지 사항)에서는 직원은 회사의 명예를 훼손하거나 위신을 실추, 손상케 하는 행위를 하여서는 아니 된다고 명시하고 있으며, 동 규정 제56조(징계)에 따라 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 회사의 체면 또는 신용을 손상시켰을 경우 인사위원회의 심의를 거쳐 이를 징계한다고 규정하고 있다.

따라서 「임직원윤리행동강령」, 「내부회계관리규정」, 「취업규칙」 등의

적용을 받는 직원은 법령 및 사규에 따라 성실히 업무를 수행하고 회계정보를 정당한 절차에 따라 정확하고 투명하게 관리하여야 하며, 사실증명에 관한 문서이자 회계정보인 세금계산서의 정보를 조작하거나 멸실하여서는 아니 된다. 또한 회계정보를 위조, 변조, 훼손 및 파기하는 등 법령 또는 사규를 위반하여 회사의 체면 또는 신용을 손상시켰을 경우에는 징계할 수 있다.

한편, ●실은 「직제규정시행세칙」에 따른 회사 내부통제체계 운영 총괄 부서로서, 전사적 리스크 관리하고 내부회계관리제도 운영계획 수립 및 교육을 추진함으로써 임직원의 법규 준수와 회계 투명성을 확보하기 위한 기반을 마련하여야 한다.

나. 직위에 따른 업무상 책임 관련

「인사규정」 제3조(용어의 정의)에서 직위란 직제상의 단위조직에 따라 직원에게 부여된 직무와 책임을 뜻하며, 동 규정 제6조(직위 정원)에서 직위자란 「직제규정시행세칙」 별표1의 기구표상 처장, 실장, 팀장 등을 포함하고 있다.

「위임전결규정」 제3조(원칙)에서는 각 직위자는 직무수행에 필요한 권한을 갖는 동시에 그 결과에 대하여 책임을 진다고 규정하고 있다. 동 규정 제5조(책임)에서는 각 직위자는 자기의 전결권한을 적절히 행사하지 아니함으로써 발생하는 결과에 대하여 전결권한을 위임한 자에게 그 책임을 진다고 명시하고 있으며, 동 규정 제9조(결과 책임의 귀속)에서는 각 권한자는 권한을 행사 또는 불행사함으로써 발생하는 결과에 대하여 그 책임을 진다고 명시하고 있다.

또한 「직제규정」 제13조(직무)는 각 직위자는 상사를 보좌하고 예하직원을 지휘 감독하며 사장이 따로 정하는 바에 따라 그 직무를 수행한다고 규정하고 있다.

따라서 ○책임자는 ○업무를 총괄하는 직위자로서 ○ 업무 수행에 필요한 권한을 갖는 동시에 그 결과에 대해 책임을 지며, 본인이 행사 또는 불 행사함으로써 발생하는 결과에 대하여 책임을 져야한다. 또한 사업의 원활한 수행 및 목표 달성을 위해 ●책임자를 보좌하고 ○ 담당 직원을 지휘 감독하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ◎은 ★ 용역 준공 서류의 준비 및 제출 과정에서, 아래 [표 1], [표 2]와 같이 외부 공급자인 인쇄업체가 발행한 인쇄비 세금계산서의 금액을 40,296 원 더 높은 금액으로 변조하여 발주처에 제출하였다.

[표 1] 세금계산서 및 증빙자료 금액

(생 략)

[표 2] 진행 경과

(생 략)

◎은 ★ 용역의 준공계 제출을 위해 발주처 담당자인 ◇(이하 “◇”) 및 ◆(이하 “◆”)과 준공계 검사요청서의 세부 항목을 조율하는 과정에서 이메일을 통해 ◇에게 인쇄비 402,960원(VAT 포함)에 대한 주문 내역을 증빙자료로 제출하였으며, 이후 ◇에게 이메일을 통해 준공금에 대한 승인 전 세금계산서를 송부하였다. 이후 ◆는 ◎과 통화하면서 발주처 감사실에서 인쇄비 세금계산서 증빙을 추가로 요청한 상황임을 전달하였고, 이에 ◎은 아직 인쇄비 금액이 확정된 상태는 아니며 인쇄업체에 금액 조정 가능 여부를 확인하겠다고 답변하였다. 통화 후 ◎은 인쇄업체에 이메일을 통해 인쇄비 402,960원(VAT 포함)에 대한 세금계산서 발행을 요청하였고, 인쇄업체로부터 전달받은 세금계산서를 ◆, ◇에게 이메일을 통해 제출하였다.

인쇄비 세금계산서 제출 이후 ◎은 본인의 인쇄비 공급가액 계산의 실수를 인지하고 ◆, ◇과 협의하지 않고 이메일을 통해 준공금 세금계산서의 금액을 40,296원 감액하여 승인 전 세금계산서를 제출하였다. 이에 ◇은 이미 검토가 완료

됐던 준공금에 맞춰 인쇄비 세금계산서의 금액을 40,296원 증액한 443,256원(VAT 포함)으로 수정하여 제출할 것을 요청하였다.

◎은 ◇에게 제출했던 인쇄비 세금계산서를 취소 후 재발행하지 않고, 요청 받은 금액(443,256원)을 비슷한 폰트로 작성한 후 스크린샷 기능을 이용하여 기존 발행한 세금계산서 PDF 파일의 금액 부분에 붙여넣기 하는 방식으로 변조하였다. 이후 ◇에게 이메일을 통해 변조한 세금계산서 파일을 제출하였다.

☆ 감사실은 ◎이 제출한 인쇄비 세금계산서의 변조 사실을 확인하고 한국 전력기술 감사실에 유선으로 신고하였으며, ◎은 인쇄업체에 이메일을 통해 이미 발행된 세금계산서 취소 및 인쇄비 금액 443,256원(VAT 포함)으로 재발행 요청하였다. 이후 ◇에게 이메일을 통해 새로 발행된 인쇄비 세금계산서를 송부하였다.

한편, △는 위 일련의 과정과 관련된 모든 메일을 전달받았으며, 메일 내용을 검토하였으나 세금계산서의 변조 여부는 파악하지 못했으며, ☆ 감사실로부터 신고가 접수된 후에 세금계산서의 변조 사실을 파악하였다.

당사자 의견 및 검토결과

◎은 인쇄비 공급가액 계산의 실수를 인지한 이후에 본인이 직접 인쇄비 세금계산서를 변조한 사실은 인정하였다. 다만, 준공금 처리 당시 발주처의 인사이동 시기와 맞물려 발주처 담당자로부터 긴급한 준공 처리를 요청받았으며, 발주처의 요청을 거절하거나 요청 사유를 문의하기 어려운 입장에서 업무를 수행하는 상황이었다고 답변하였다. 특히, 발주처 담당자가 인쇄비 세금계산서의 금액을 이미 협의된 준공금에 맞춰 제출할 것을 요청한 상황에서, 요청 기한에 맞춰 제출하지 못하면 모든 것이 본인의 탓이 될 것이라는 불안감을 느꼈다고 답변하

였다.

◎이 발주처의 요청을 거절하거나 요청 사유를 문의하기 어려운 입장인 것은 이해되나, 이러한 상황이 법률 및 사규에서 금지되는 세금계산서 변조 행위를 정당화할 수 있는 사유라 볼 수 없다. 또한 발주처 담당자의 긴급한 처리 요청이 있었다 하더라도, 발행된 세금계산서를 취소 후 재발행하는 정상적인 방법이 있음에도 ◎이 세금계산서 변조 및 위조문서 행사한 행위는 정보 및 재무관리의 투명성 차원에서 용납될 수 없다.

△는 ◎의 변조된 세금계산서를 포함하여 모든 준공계 자료와 메일을 열람 하였으나, ○책임자로서 담당자인 ◎을 믿었기 때문에 세금계산서를 변조했을 것이라 미처 생각하지 못했다고 설명하였다. 또한 ◎이 △에게 사전에 인쇄비 세금계산서 변조에 대해 아무런 설명도 하지 않았으며, ◎으로부터 발주처와 준공금에 대한 이견이 있다는 보고를 받았으나 ◎이 잘 협의할 것이라 생각했다고 답변하였다.

그러나 △는 사업의 원활한 수행과 목표 달성을 위해 ●책임자를 보좌하고 예하직원인 ◎을 지휘 감독하여야 하는 ○책임자로서 ① 회사와 발주처간 준공금에 대한 이견이 있음을 보고받았음에도 자세한 진행 상황을 파악하지 않았으며, ② ◎의 판단을 믿고 업무를 위임하여 세금계산서 변조라는 부적절한 행위를 방지하지 못한 것에 대한 책임이 불가피하다.

징계처분의 상당성과 징계양정

◎은 ★ 용역의 ○ 담당자로서 인쇄업체가 발행한 인쇄비 세금계산서의 금액을 임의로 변조한 후, 이를 발주처에 증빙자료로 제출하였다.

그러나 ㉠의 세금계산서 변조 행위로 인해 회사에 끼친 재무적 손해가 없고 변조 금액이 40,296원으로 소액이며 개인 영득 목적의 행위가 아니었던 점과 평소 ㉠으로 인한 ㉠이 있었으며 발주처의 긴급한 업무 처리 요청으로 인해 평소 보다 과도한 ㉠ 상태로 업무를 수행하는 상황에서 판단력을 저하시킬 위험이 높았던 점을 고려할 때 ㉠의 행위는 중비위, 중과실로 판단된다.

이러한 ㉠의 행위는 「임직원윤리행동강령」 제19조(정당하고 투명한 정보의 획득 및 관리) 위반, 「내부회계관리규정」 제21조(관련 규정 위반의 조치 등)의 회계정보 변조, 「취업규칙」 제9조(금지 사항)에 위배되는 것으로, 제56조(징계) 제2호 및 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 해당하며, 「형법」 제231조(사문서등의 위조·변조) 및 동 법 제234조(위조사문서등의 행사)에 대한 저촉 소지가 있다. 또한 사문서 변조 및 위조사문서 행사 등의 법률적 위반뿐 아니라 다수의 용역 계약이 진행 중인 발주처와의 신뢰도를 저하시켰으며, 향후 타 사업의 원활한 협업에도 부정적인 영향을 미칠 우려를 배제할 수 없는 등 회사의 명예를 훼손하고 위신을 실추시켰다.

[표 1] 「징계양정 요구에 관한 지침」 상 징계양정 요구 기준 발췌

징 계 사 유	비위 의도 및 고의, 과실	중비위+고의	중비위+중과실 또는 경비위+고의	중비위+경과실 또는 경비위+중과실	경비위 +경과실
5. 문서관리 가. 문서 위조, 변조, 임의파기, 허위작성 등		해임-정직	정직-감봉	감봉-견책	견책

조치할 사항

① 사장은 「임직원윤리행동강령」 제19조, 「내부회계관리규정」 제21조, 「취업규칙」 제9조를 위반하여 회사의 명예 훼손 및 위신을 실추, 손상케 한 ㉠ 직

급 ◎에게 본인 행위에 대한 각성과 동일 사안 재발 방지를 위해 「취업규칙」 제56조(징계) 및 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 따라 징계 처분[감봉-견책]하시기 바랍니다. 【징계】

② ①장은 부하직원의 부정행위를 사전에 방지하지 못하고 관리 및 감독을 소홀히 한 ㄴ직급 △에게 동일 사안의 재발을 방지하기 위하여 「상벌규정」 제24조(경고)에 따라 경고 조치하시기 바랍니다. 【경고】

③ ●실장은 임직원의 회계정보 관련 부정 및 위반 행위 예방을 통한 법규 준수와 회계 투명성 제고를 위해 내부통제 체계 강화 방안을 강구하시기 바랍니다.

【통보】